MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Súmulas e Jurisprudência da Justiça Militar e Artigos da Parte Especial do CPM sem Aula

Item 11 do edital (súmulas e jurisprudência dominante) e artigos do CPM que as aulas não ensinam - crimes contra a pessoa, patrimônio, incolumidade pública, administração da justiça e tempo de guerra

Como usar este complemento

Pessoal, este material fecha duas lacunas das aulas de Direito Penal Militar:

1. **Item 11 do edital (súmulas e jurisprudência dominante)**. As aulas citam súmulas soltas dentro de cada tema, mas não trazem um quadro das súmulas de **competência**, que são as mais cobradas.
2. **Artigos da Parte Especial do CPM que o professor não explicou**: crimes contra a inviolabilidade de domicílio e de correspondência, ultraje ao pudor, parte do patrimônio, perigo comum e meios de transporte, administração da justiça e o tempo de guerra (prolongamento de hostilidades e correlatos).

O que as aulas já cobrem (não repito aqui): Aula 00 (art. 9º, Lei 13.491/2017, Júri e GLO), Aula 08 (crimes contra a autoridade, serviço e dever militar), Aula 09 (homicídio, lesões, honra, constrangimento, ameaça, sequestro, crimes sexuais, furto, roubo, extorsão e receptação), Aula 10 (administração militar - peculato, corrupção etc. - e os arts. 290 e 291) e Aula 11 (demais crimes de guerra - traição, deserção, prisioneiros etc. - e o art. 400).

Base do texto. Os artigos e as penas foram conferidos no **texto atualizado do Decreto-Lei 1.001/1969 publicado pela Câmara dos Deputados** (Legislação Informatizada), que incorpora a Lei 13.491/2017, a Lei 14.688/2023 e as decisões do STF anotadas no próprio texto. O endereço do Planalto estava fora do ar durante a elaboração (ver "Pendências" no fim).

> **Estratégia de estudo.** Primeiro o **quadro de competência** (parte 1) e os "alertas de pegadinha". Depois os artigos: nas tabelas, decore **a conduta central, a pena e a pegadinha**. A banca cobra muito a "letra da lei".

Parte 1 - Súmulas e jurisprudência (item 11)

Antes das súmulas: as regras de competência que elas explicam

Quase toda súmula desta parte é uma aplicação de três textos. Leia-os primeiro.

- **CF, art. 124**: à Justiça Militar **da União** compete processar e julgar os **crimes militares definidos em lei**.
- **CF, art. 125, § 4º**: à Justiça Militar **estadual** compete processar e julgar os **militares dos Estados** nos crimes militares definidos em lei e as **ações judiciais contra atos disciplinares militares**, **ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil**; cabe ao **tribunal competente** decidir sobre a **perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças**.
- **CF, art. 125, § 5º**: o **juiz de direito do juízo militar**, **singularmente**, julga os crimes militares **cometidos contra civis** e as ações contra atos disciplinares; o **Conselho de Justiça**, presidido

por juiz de direito, julga os **demais** crimes militares.

> **Macete do § 4º.** Na Justiça Militar **estadual** só entra **militar do Estado** (policial militar ou bombeiro militar). **Civil nunca** é réu ali. Para cada pegadinha de "civil", pense primeiro no § 4º.

Situação do art. 9º do CPM, que também aparece nas súmulas (texto consolidado):

Ponto	Situação
Art. 9º, II, "f"	**Revogada** (Lei 9.299/1996).
Art. 9º, § 1º	Vale a redação da **Lei 13.491/2017**: crimes **dolosos contra a vida**, cometidos por militares **contra civil**, são do **Tribunal do Júri**. A tentativa de reescrever o § 1º pela Lei 14.688/2023 foi **vetada e o veto foi mantido** pelo Congresso na sessão conjunta de 9/5/2024 (Veto nº 26/2023).
Art. 9º, § 2º	Redação da **Lei 14.688/2023**: dolosos contra a vida de civil cometidos por militares **das Forças Armadas** ficam com a **Justiça Militar da União** quando praticados nas situações listadas (atribuições dadas pelo Presidente ou pelo Ministro da Defesa; segurança de instituição ou missão militar; atividade militar, operação de paz, GLO ou atribuição subsidiária, nos termos de CBA, LC 97/1999, CPPM e Código Eleitoral).
Art. 9º, § 3º	**Vetado** (veto mantido na mesma sessão).
Art. 9º, II, "a", "b", "d", "e" e III, "b"	Redações da **Lei 14.688/2023** (vigência 60 dias após a publicação).

> **Cuidado.** O § 2º (Forças Armadas) é da **União**. Policial militar e bombeiro militar do Estado respondem, nos dolosos contra a vida de civil, pelo **Júri comum**, regra do § 1º.

Quadro-mestre: súmulas do STF, vinculantes e do STJ

Todas as redações abaixo foram conferidas em fonte oficial (ver "Fontes"). Os enunciados estão **parafraseados**; guarde as palavras-chave em negrito.

Súmula	O que diz (resumo)	Como cai / pegadinha
STF 298	O legislador ordinário só pode sujeitar **civis** à Justiça Militar, **em tempo de paz**, nos crimes contra a **segurança externa do País** ou as **instituições militares**.	A banca troca "tempo de paz" por "tempo de guerra" ou amplia para "qualquer crime militar". Enunciado antigo (1963), anterior à CF/88: use-o como **ideia-base** (civil só responde na Justiça Militar da União quando o crime atinge as instituições militares).
STF 297	Oficiais e praças das milícias dos Estados, **no exercício de função policial civil**, não seriam considerados militares para efeitos penais, e a Justiça **comum** julgaria os crimes por ou contra eles.	Enunciado de 1963, **anterior à CF/88** e à Lei 9.299/1996. Não o trate como regra atual: hoje a análise parte do art. 9º do CPM e do art. 125, § 4º, da CF. Se aparecer na prova, desconfie de assertiva que o apresente como regra vigente absoluta.
STF 555	É competente o **Tribunal de Justiça** para julgar **conflito de jurisdição** entre **juiz de direito** do Estado e a **Justiça Militar local**.	Quem decide o conflito: o **TJ**. A banca pode trocar por STJ ou STF.

Súmula Vinculante 36	Compete à **Justiça Federal comum** processar e julgar **civil** denunciado por falsificação e uso de documento falso quando se tratar da **CIR** (Caderneta de Inscrição e Registro) ou da **CHA** (Carteira de Habilitação de Amador), **ainda que expedidas pela Marinha**.	Armadilha: "expedida pela Marinha" não leva à Justiça Militar. Civil + documento da Marinha = **Justiça Federal comum**. Em decisão monocrática (HC 131.515), o STF lembrou que o **militar da reserva empregado na administração militar** é equiparado ao da ativa (art. 12 do CPM), o que afastou a SV 36 naquele caso.
Súmula Vinculante 11	Só é lícito o uso de **algemas** em caso de **resistência** e **fundado receio de fuga ou de perigo** à integridade física, própria ou alheia, com **justificativa escrita** da excepcionalidade, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal e **nulidade** da prisão ou do ato.	Palavras-chave: **excepcionalidade, justificativa por escrito, nulidade, responsabilidade do Estado**.
STJ 53	Compete à Justiça **Comum Estadual** processar e julgar **civil** acusado de crime contra as **instituições militares estaduais**.	Aplicação direta do art. 125, § 4º. A banca troca "Comum Estadual" por "Militar Estadual". **Civil nunca é julgado na Justiça Militar estadual.**
STJ 78	Compete à **Justiça Militar** processar e julgar policial de corporação estadual, **ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa**.	O que importa é a **condição militar do agente e a natureza militar do crime**, não o local do fato.
STJ 90	Compete à **Justiça Estadual Militar** julgar o policial militar pelo **crime militar**, e à **Comum** pelo **crime comum simultâneo** àquele.	Separação de processos: o **mesmo fato** pode gerar dois julgamentos (um militar e um comum, se houver crime comum simultâneo).
STJ 75	Compete à Justiça **Comum Estadual** processar e julgar o policial militar por crime de **promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal**.	O crime é **comum** (praticado contra a administração da justiça comum), embora o autor seja militar. Já citada na Aula 08.
STJ 172	Compete à Justiça **Comum** processar e julgar **militar** por crime de **abuso de autoridade**, **ainda que praticado em serviço**.	Enunciado clássico: "em serviço" **não** atrai a Justiça Militar para o abuso de autoridade. **Atenção**: a Lei 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar e a Lei de Abuso de Autoridade foi substituída (Lei 13.869/2019); não conferi como o STJ aplica hoje o enunciado (ver "Pendências"). Use-o como regra tradicional.
STJ 192	Compete ao **Juízo das Execuções Penais do Estado** a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça **Federal, Militar ou Eleitoral**, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à **administração estadual**.	Execução penal = **juiz estadual**, mesmo que a condenação seja da Justiça Militar. Pegadinha: achar que o juiz que condenou executa.
STJ 47	Texto: compete à Justiça Militar julgar crime cometido por militar contra civil, **com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo sem estar em serviço**.	**Súmula desatualizada.** Ela se apoiava na antiga alínea "f" do art. 9º, II, do CPM, hoje **revogada** (Lei 9.299/1996). Não a use como regra vigente: para crime de militar contra civil, aplique o art. 9º atual e, nos dolosos contra a vida, o Júri.

Já vistas nas aulas (confirmo só o texto):

- **STF 711**: a lei penal **mais grave** aplica-se ao crime **continuado** ou **permanente** se vigente antes de cessar a continuidade ou a permanência (lei no tempo - Aula 00).
- **STJ 231**: a atenuante **não** pode reduzir a pena **abaixo do mínimo legal** (dosimetria - Aula 04).

Quadro-mestre: súmulas do Superior Tribunal Militar (STM)

Estas são da Justiça Militar **da União**. Não vinculam diretamente a Justiça Militar estadual, mas a prova de DPM as cobra como "jurisprudência dominante". Texto conferido na edição do Regimento Interno do STM atualizada pela Emenda Regimental nº 1/2023; as Súmulas **1, 2, 4, 6, 10 e 15 estão canceladas**.

Súmula	Resumo	Palavras-chave
3	**Não** excluem a culpabilidade, nos crimes de **deserção e insubmissão**, alegações de ordem **particular ou familiar desacompanhadas de provas**.	Sem prova, motivo familiar não afasta a culpa.
5	O Tribunal ou o Conselho de Justiça pode **desclassificar** crime da denúncia mesmo sem manifestação do MP nas alegações finais, **se for em benefício do réu** e constar da matéria fática.	Desclassificação **favorável** ao réu.
7	A **insubmissão** (art. 183 do CPM) exige prova **inconteste** de que o conscrito conhecia **data e local** de apresentação, por **documento hábil** nos autos; a confissão é analisada no **conjunto probatório**.	Conhecimento da data e do local.
8	O **desertor sem estabilidade** e o **insubmisso**, julgados **incapazes** em inspeção de saúde, podem ser **isentos do processo**, após manifestação do MP.	Incapacidade em inspeção de saúde.
9	A **Lei 9.099/1995** (Juizados Especiais) **não se aplica** à Justiça Militar **da União**.	Ponto clássico: sem transação penal e sem suspensão condicional do processo da Lei 9.099 na JMU.
11	O **recolhimento à prisão como condição para apelar** (art. 527 do CPPM) aplica-se ao **foragido**; ao **revel**, só se a sentença negou apelar em liberdade.	Foragido x revel.
12	A praça **sem estabilidade** só pode ser denunciada por deserção após **readquirir a condição de militar (reinclusão)**; a praça **estável**, após a **reversão ao serviço ativo**.	Condição de procedibilidade.
13	A declaração de **extinção da punibilidade** em IPI, IPD e IPM deve ser objeto de **decisão**, que também determina o **arquivamento**.	Decisão + arquivamento.
14	Pela **especialidade da legislação militar**, a **Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) não se aplica** à JMU.	Aplica-se o CPM, art. 290. Já citada na Aula 10.
16	O **sursis não** é espécie de pena; o período de prova **não** atende ao requisito objetivo para extinção da punibilidade por **indulto**.	Sursis não é pena cumprida.

17	Compete aos **Conselhos Especial e Permanente de Justiça** processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares **na condição de militares das Forças Armadas**.	Define quem julga o militar das FA: os Conselhos.
18	O **art. 28-A do CPP** (Acordo de Não Persecução Penal) **não se aplica** à Justiça Militar da União.	Sem ANPP na JMU.

Mudanças recentes que mexem no texto do CPM

- **Lei 14.688/2023** ("minirreforma"): reescreveu dezenas de dispositivos e revogou, segundo a relação da Câmara, os arts. **21, 51, 52, 60, 64, 65, 78, 82, 127 e 233**, além de partes dos arts. 55, 86 e 123. Vigência: **60 dias** após a publicação.
- **ADI 7.555** (STF, publicada no DOU de **25/11/2025**), conforme as anotações do texto consolidado: o **§ 3º do art. 232** foi declarado **inconstitucional**, e os três incisos do **art. 236** (presunção de violência) foram declarados **não recepcionados**. Se você viu esses dispositivos nas aulas de crimes sexuais, trate-os como **sem eficácia**.
- **Art. 235**: a redação atual (Lei 14.688/2023) pune praticar ou permitir **ato libidinoso** em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, sem a referência antiga à orientação sexual.

Parte 2 - Crimes contra a pessoa não estudados: domicílio, correspondência, segredos e pudor (arts. 226 a 231 e 238 a 239)

Estes crimes ficam no mesmo título dos crimes contra a pessoa (arts. 222 a 225 já foram vistos na Aula 09: constrangimento ilegal, ameaça, duelo e sequestro).

Violação de domicílio (art. 226)

Conduta: entrar ou permanecer, **clandestina ou astuciosamente**, ou **contra a vontade expressa ou tácita** de quem de direito, em **casa alheia ou nas dependências**. **Pena:** detenção, **até 3 meses**.

Parágrafo	Regra
§ 1º (qualificada)	Repouso **noturno**, **violência ou arma**, **arrombamento** ou **duas ou mais pessoas**: detenção de **6 meses a 2 anos**, **além da pena da violência**.
§ 2º (aumento)	**Mais 1/3** se o fato é cometido por **militar em serviço** ou **servidor público**, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades legais ou com abuso de poder (redação da Lei 14.688/2023).
§ 3º (exclusão de crime)	Não é crime entrar ou permanecer: **I** - **durante o dia**, com as formalidades legais, para **prisão ou outra diligência** em cumprimento de lei ou regulamento militar; **II** - **a qualquer hora do dia ou da noite**, para **acudir vítima de desastre** ou quando uma **infração penal** está sendo praticada ou **na iminência de o ser**.
§ 4º ("casa" é)	**I** qualquer compartimento **habitado**; **II** aposento ocupado de **habitação coletiva**; **III** compartimento **não aberto ao público** onde alguém exerce **profissão ou atividade**.
§ 5º ("casa" não é)	**I** hotel, hospedaria ou habitação coletiva **enquanto aberta** (salvo a restrição do § 4º, II); **II** taverna, boate, casa de jogo e afins.

> **Para o bombeiro militar.** A exclusão do § 3º, II (**acudir vítima de desastre a qualquer hora**) é o que protege o socorro em edificação. Já a **diligência de prisão** só vale **de dia** e **com formalidades legais**. A banca troca "de dia" por "a qualquer hora".

Violação de correspondência e comunicações (art. 227)

- **Caput: devassar indevidamente** o conteúdo de correspondência **privada** dirigida a outrem. **Detenção, até 6 meses.**
- **§ 1º (mesmas penas): I** apossar-se de correspondência alheia, aberta ou fechada, e **sonegá-la ou destruí-la**, no todo ou em parte; **II** divulgar, transmitir a outrem ou utilizar abusivamente **comunicação telegráfica ou radioelétrica** dirigida a terceiro, ou **conversação telefônica** entre outras pessoas; **III impedir** essa comunicação ou conversação.
- **§ 2º:** aumento de **metade** se há **dano para outrem**.
- **§ 3º:** abuso de função em serviço **postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico**: detenção de **1 a 3 anos**.
- **§ 4º:** salvo o § 3º, os crimes do artigo só são **militares** no caso do **art. 9º, II, "a"** (militar da ativa contra militar na mesma situação).

Segredos e recato (arts. 228 a 231)

Art.	Crime	Conduta central	Pena
228	Divulgação de segredo	Divulgar, **sem justa causa**, conteúdo de **documento particular sigiloso** ou **correspondência confidencial**, de que é **detentor ou destinatário**, se da divulgação **puder resultar dano a outrem**.	Detenção, **até 6 meses**
229	Violação de recato	Violar, **mediante processo técnico**, o direito ao **recato pessoal** ou ao **resguardo das palavras** não pronunciadas publicamente. **§ 1º:** na mesma pena quem **divulga os fatos captados**. **§ 2º (Lei 14.688/2023):** "processo técnico" é qualquer meio que registre informações, dados, imagens ou similares **sem consentimento da vítima**.	Detenção, **até 1 ano**
230	Violação de segredo profissional	**Revelar**, sem justa causa, segredo de que tem ciência **em razão de função ou profissão exercida em local sob administração militar**, se puder resultar dano a outrem.	Detenção, **3 meses a 1 ano**
231	Natureza militar	Os crimes dos **arts. 228 e 229** só são militares no caso do **art. 9º, II, "a"**.	-

> **Pegadinha de "natureza militar".** O CPM restringe a condição de crime militar em três lugares: **art. 227, § 4º** (violação de correspondência), **art. 231** (arts. 228 e 229) e **art. 251, § 2º** (certas fraudes do estelionato, adiante). O **art. 230** (segredo profissional) **não** tem essa restrição, porque já exige local sob administração militar.

Ultraje público ao pudor (arts. 238 e 239)

Art.	Crime	Conduta	Pena
238	Ato obsceno	Praticar ato obsceno **em lugar sujeito à administração militar**. **P. único:** pena **agravada** se por **militar em serviço** ou por **oficial**.	Detenção, **3 meses a 1 ano**
239	Escrito ou objeto obsceno	**Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito** (para venda, distribuição ou exibição) livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, imagens ou objetos obscenos, **em lugar sujeito à administração militar** ou **durante exercício ou manobras**. **P. único:** na mesma pena quem distribui, vende, oferece ou exibe esse objeto **a militares em serviço**.	Detenção, **6 meses a 2 anos**

Agravada x aumentada. Quando o CPM diz que a pena é **"agravada"** sem fração (como no art. 238, p. único), o juiz fixa o quanto **entre 1/5 e 1/3**, respeitando os limites da pena do crime (**art. 73**). Quando diz **"aumentada de 1/3"** ou **"de metade"**, a fração já vem na lei.

Leitura de pena "até". Em "reclusão, **até** 3 anos" o **mínimo** é o do **art. 58**: **1 ano** para reclusão e **30 dias** para detenção; o máximo geral é **30 anos** (reclusão) e **10 anos** (detenção).

Parte 3 - Patrimônio: chantagem, apropriação indébita, estelionato, usurpação, dano e usura (arts. 245 a 253 e 257 a 267)

Já vistos nas aulas: furto (240 e 241), roubo e extorsão (242 a 244) e receptação (254 a 256).

Chantagem e extorsão indireta (arts. 245 a 247)

Art.	Crime	Conduta	Pena
245	Chantagem	**Obter ou tentar obter** vantagem econômica indevida, **ameaçando revelar fato** cuja divulgação pode lesar a reputação da vítima ou de pessoa **particularmente cara** a ela. **P. único:** pena **agravada** se a ameaça é de divulgação por **imprensa, radiodifusão ou televisão**.	Reclusão, **3 a 10 anos**
246	Extorsão indireta	Obter, **como garantia de dívida**, **abusando da premente necessidade**, **documento** que possa dar causa a **procedimento penal** contra o devedor ou terceiro.	Reclusão, **até 3 anos**
247	Agravação	Nos crimes desse capítulo (roubo e extorsão), pena **agravada** se a violência é contra **superior** ou **militar de serviço**.	-

Chantagem x extorsão (art. 243). Na chantagem, a ameaça é de **revelar fato** que prejudica a reputação, e **não** há "constranger a fazer ou deixar de fazer". Na extorsão, há **violência ou grave ameaça** para constranger.

Apropriação indébita (arts. 248 a 250)

Art.	Regra
248	**Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Reclusão, até 6 anos. P. único (agravada):** valor da coisa **superior a 20 vezes o maior salário mínimo**, ou coisa recebida **em depósito necessário** ou **em razão de ofício, emprego ou profissão**.
249	**Coisa havida acidentalmente**: apropriar-se de coisa que veio ao poder por **erro, caso fortuito ou força da natureza**. **Detenção, até 1 ano. P. único (coisa achada):** na mesma pena quem acha coisa **perdida** e dela se apropria, **total ou parcialmente**, sem restituí-la ao dono ou entregá-la à autoridade em **15 dias**.
250	Aplicam-se os **§§ 1º e 2º do art. 240**: se o agente é **primário** e a coisa é de **pequeno valor**, o juiz pode **substituir** a reclusão por detenção, **diminuir de 1/3 a 2/3** ou considerar a infração **disciplinar**; mesmo benefício para quem, primário, **restitui ou repara o dano antes da ação penal**.

Furto x apropriação indébita. Furto = **subtrai** (a posse é tirada). Apropriação indébita = **já tem a posse ou a detenção** e **inverte o ânimo** (age como dono). Também é pegadinha: "pequeno valor" no art. 240, § 1º é o que **não excede 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do País**.

Estelionato e outras fraudes (arts. 251 a 253)

Art. 251 (estelionato). Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão, de 2 a 7 anos.

§ 1º (mesmas penas) - modalidades:

1. **vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria**;
2. vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia **coisa própria** inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou **imóvel prometido à venda** a terceiro em prestações, **silenciando** sobre isso;
3. **defrauda a garantia pignoratícia**, tendo a posse do objeto empenhado, mediante alienação não consentida pelo credor ou de outro modo;
4. **defrauda substância, qualidade ou quantidade** de coisa entregue ao adquirente;
5. **defrauda o pagamento de cheque** que emitiu a favor de alguém.

- **§ 2º:** os crimes dos incisos I a V do § 1º só são **militares** nos casos do **art. 9º, II, "a" e "e"** (militar da ativa contra militar na mesma situação; militar da ativa contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar).
- **§ 3º:** pena **agravada** se o crime é cometido **em detrimento da administração militar**.

Art. 252 (abuso de pessoa). Reclusão, de 2 a 6 anos. Abusar, **no exercício de função, em unidade, repartição ou estabelecimento militar**, da **necessidade, paixão ou inexperiência**, ou da **doença ou deficiência mental** de outrem, **induzindo-o** a praticar ato com efeito jurídico em prejuízo próprio, de terceiro ou **da administração militar**.

Art. 253. Aplicam-se os **§§ 1º e 2º do art. 240** (pequeno valor e reparação do dano), como na apropriação indébita.

> **Pegadinha do § 2º do art. 251.** A restrição à natureza militar vale para os **incisos do § 1º**, e **não** para o caput. A banca inverte: "o estelionato (caput) só é militar na alínea 'a'" é **errado**; a restrição é para as modalidades do § 1º.

Usurpação (arts. 257 e 258)

Art.	Crime	Conduta	Pena
257	Alteração de limites	**Suprimir ou deslocar** tapume, marco ou sinal de linha divisória para apropriar-se de **imóvel sob administração militar**. **§ 1º (mesma pena): I** desviar ou represar, em proveito próprio ou alheio, **águas sob administração militar** (usurpação de águas); **II invadir** terreno ou edifício sob administração militar, com **violência à pessoa ou à coisa**, ou **grave ameaça**, ou **concurso de duas ou mais pessoas**. **§ 2º:** havendo violência, soma-se a pena correspondente.	Detenção, **até 6 meses**
258	Marca em gado ou rebanho	**Apor, suprimir ou alterar** indevidamente marca ou sinal indicativo de propriedade em **gado ou rebanho alheio** sob **guarda ou administração militar**.	Detenção, **6 meses a 3 anos**

Dano (arts. 259 a 266)

Art.	Crime	Regra	Pena
259	Dano simples	**Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer** coisa alheia. **P. único:** se for **bem público**, pena maior.	Detenção, **até 6 meses**; bem público: **6 meses a 3 anos**

260	Dano atenuado	Réu **primário** e coisa de valor **não superior a 1/10 do salário mínimo**: o juiz pode **atenuar** ou considerar **infração disciplinar**. **P. único:** vale também se, nesses limites, o réu **repara o dano antes da ação penal**.	-
261	Dano qualificado	**I** violência à pessoa ou grave ameaça; **II** substância **inflamável ou explosiva**, se não for crime mais grave; **III** motivo **egoístico** ou prejuízo **considerável**.	Reclusão, **até 4 anos**, além da pena da violência
262	Dano em material ou aparelhamento de guerra	Dano em material de guerra ou de utilidade militar, ainda em construção ou fabricação ou em depósito, **pertencente ou não às Forças Armadas**.	Reclusão, **até 6 anos**
263	Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar	Causar **perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento**, ou nele causar **avaria**. **§ 1º:** lesão grave **aumenta metade**; morte, **dobra**. **§ 2º:** violência contra a pessoa gera a pena correspondente.	Reclusão, **3 a 10 anos**
264	Dano em aparelhos e instalações	**I** aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, **quartel, alojamento** ou qualquer instalação militar; **II** estabelecimento militar sob **regime industrial** ou centro industrial a serviço militar. **P. único:** aplicam-se os parágrafos do art. 263.	Reclusão, **2 a 10 anos**
265	Desaparecimento, consunção ou extravio	Fazer **desaparecer, consumir ou extraviar** combustível, armamento, munição ou peças de equipamento de navio, aeronave ou outros equipamentos militares, se não for crime mais grave (redação da Lei 14.688/2023).	Reclusão, **até 3 anos**
266	Modalidades culposas	Dos **arts. 262, 263, 264 e 265**: detenção de **6 meses a 2 anos**; havendo lesão corporal ou morte, soma-se a pena do crime culposo contra a pessoa (redação da Lei 14.688/2023).	Detenção, **6 meses a 2 anos**

> **Pegadinha.** Só há **dano culposo** nos arts. **262 a 265** (art. 266). O **dano simples** do art. 259 **não** tem forma culposa.

Usura (art. 267)

- **Caput:** obter ou estipular, em contrato de **mútuo de dinheiro**, abusando de **premente necessidade, inexperiência ou leviandade** do mutuário, **juro acima da taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial**. **Detenção, de 6 meses a 2 anos.**
- **§ 1º (casos assimilados):** quem, em repartição ou local sob administração militar, **recebe vencimento ou provento de outrem**, ou permite que seja recebido, auferindo ou permitindo auferir proveito acima de **3%**.
- **§ 2º:** aumento de **1/3** se o crime é cometido por **superior**, por **militar** ou por **servidor público**, em razão da função (Lei 14.688/2023).

Parte 4 - Incolumidade pública: perigo comum, meios de transporte e saúde (arts. 268 a 297)

O art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente) e o art. 291 (receita ilegal) foram ensinados na Aula

10. Para o **bombeiro militar**, o bloco de **perigo comum** é o que mais conversa com a profissão. O traço comum é que o fato ocorre **em lugar sujeito à administração militar** (ou atinge bens militares).

Crimes de perigo comum (arts. 268 a 281)

Art.	Crime	Conduta e detalhes	Pena
268	Incêndio	Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, **expondo a perigo vida, integridade física ou patrimônio**. **§ 1º (agravada):** intuito de **vantagem pecuniária**; ou incêndio em **casa habitada**, **edifício público ou de uso público**, **navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo**, **estação ferroviária, rodoviária, aeródromo ou construção portuária**, **estaleiro, fábrica ou oficina**, **depósito de explosivo, combustível ou inflamável**, **poço petrolífero ou galeria de mineração**, **lavoura, pastagem, mata ou floresta**. **§ 2º (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **3 a 8 anos**
269	Explosão	Causar ou **tentar** causar explosão. **§ 1º:** dinamite ou efeito análogo: reclusão de 3 a 8 anos. **§ 2º:** agravada nas hipóteses do art. 268, § 1º. **§ 3º: energia nuclear**: reclusão de **5 a 20 anos**. **§ 4º (culposa):** dinamite, detenção de 6 meses a 2 anos; nuclear, detenção de **3 a 10 anos**; demais casos, detenção de 3 meses a 1 ano.	Reclusão, **até 4 anos**
270	Gás tóxico ou asfixiante	Expor a perigo usando gás tóxico, asfixiante ou prejudicial. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **até 5 anos**
271	Abuso de radiação	Expor a perigo a vida ou a integridade pelo **abuso de radiação ionizante ou substância radioativa**. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **até 4 anos**
272	Inundação	Causar inundação expondo a perigo. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **3 a 8 anos**
273	Perigo de inundação	**Remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra** destinada a impedir inundação, expondo a perigo.	Reclusão, **2 a 4 anos**
274	Desabamento ou desmoronamento	Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **até 5 anos**
275	Subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro	Por ocasião de **incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade**, **subtrair, ocultar ou inutilizar** aparelho, material ou meio destinado ao **combate ao perigo, socorro ou salvamento**; ou **impedir ou dificultar** esse serviço.	Reclusão, **3 a 6 anos**
276	Perigo a aparelhamento militar	Praticar os fatos dos artigos anteriores **ainda em lugar não sujeito à administração militar**, expondo a perigo navio, aeronave, material ou engenho de guerra, ou instalações a serviço das Forças Armadas. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **2 a 6 anos**
277	Qualificadas pelo resultado	**Doloso** com resultado **além da vontade**: lesão grave, **aumenta metade**; morte, **dobra**. **Culposo:** lesão corporal, aumenta metade; morte, aplica-se a pena do **homicídio culposo aumentada de 1/3**.	-

278	Difusão de epizootia ou praga vegetal	Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar, em local sob administração militar. **P. único (culposo):** detenção, até 6 meses.	Reclusão, **até 3 anos**
279	Embriaguez ao volante	Dirigir veículo motorizado **sob administração militar, na via pública**, em estado de embriaguez por álcool ou outro inebriante.	Detenção, **3 meses a 1 ano**
280	Perigo por violação de regra de trânsito	Violar regra de trânsito dirigindo veículo sob administração militar, expondo a **efetivo e grave perigo** a incolumidade de outrem.	Detenção, **até 6 meses**
281	Fuga após acidente de trânsito	Causar acidente com **dano pessoal**, **ainda que sem culpa**, dirigindo veículo sob administração militar, e **afastar-se sem prestar socorro** a vítima que dele necessite. **P. único:** quem **não foge** e presta ou providencia socorro fica **isento de prisão em flagrante**.	Detenção, **6 meses a 1 ano**, sem prejuízo dos arts. 206 e 210

Macetes de incolumidade. - **Perigo comum** exige **exposição a perigo** (vida, integridade ou patrimônio). A banca testa "crime de perigo" x "crime de dano". - **Art. 275** é o "crime contra o socorro": pune quem **atrapalha o socorro** em desastre. Pena de reclusão **3 a 6 anos**, e vale para quem **subtrai o equipamento** ou **dificulta o serviço**. - **Art. 281**: o crime existe **mesmo sem culpa** no acidente. O que se pune é **não socorrer**. - **Energia nuclear** no art. 269, § 3º: pena de **5 a 20 anos**, a maior do bloco.

Crimes contra os meios de transporte e de comunicação (arts. 282 a 289)

Art.	Crime	Conduta	Penas
282	Perigo de desastre ferroviário	Impedir ou perturbar serviço de **estrada de ferro** sob administração ou requisição militar (danificar linha, colocar obstáculo, falso aviso, etc.).	Reclusão, **2 a 5 anos**. **§ 1º:** desastre, **4 a 12**. **§ 2º:** quis o desastre ou assumiu o risco, **4 a 15**. **§ 3º (culposo):** detenção, 6 meses a 2 anos. **§ 4º:** define "estrada de ferro" (via com veículos de tração mecânica, em trilhos ou cabo aéreo).
283	Atentado contra transporte	Expor a perigo **aeronave ou navio** sob guarda, proteção ou requisição militar, ou em lugar sujeito à administração militar, ou dificultar a navegação sob proteção militar.	Reclusão, **2 a 5 anos**; sinistro, **4 a 12**; culposo, detenção de 6 meses a 2 anos.
284	Atentado contra viatura	Expor a perigo **viatura ou outro meio de transporte militar** ou sob guarda, proteção ou requisição militar, ou dificultar-lhe o funcionamento.	Reclusão, **até 3 anos**; desastre, **2 a 5**; culposo, detenção até 1 ano.
285	Resultado morte	Se dos arts. 282 a 284, havendo desastre ou sinistro, resulta morte, aplica-se o **art. 277**.	-

286	Arremesso de projétil	Arremessar projétil contra **veículo militar em movimento** (terra, água ou ar). **P. único:** lesão, detenção de 6 meses a 2 anos; morte, pena do **homicídio culposo + 1/3**.	Detenção, **até 6 meses**
287	Atentado contra serviço de utilidade militar	Atentar contra a **segurança ou funcionamento** de serviço de água, luz, força ou acesso em local sujeito à administração militar. **P. único:** aumento de **1/3 até 1/2** se o dano decorre de **subtração** de material essencial.	Reclusão, **até 5 anos**
288	Interrupção de meio de comunicação	Interromper, perturbar ou dificultar serviço telegráfico, telefônico, de televisão, sinalização ou outro meio de **comunicação militar**, ou impedir sua instalação.	Detenção, **1 a 3 anos**
289	Agravação	Nos crimes desse capítulo, pena **agravada** se cometidos **em ocasião de calamidade pública**.	-

Crimes contra a saúde (arts. 292 a 297)

Art.	Crime	Conduta resumida	Pena
292	Epidemia	Causar epidemia, em local sujeito à administração militar, por **propagação de germes patogênicos**. **§ 1º:** morte, pena **em dobro**. **§ 2º (culposo):** detenção de 1 a 2 anos, ou de 2 a 4 se há morte.	Reclusão, **5 a 15 anos**
293	Envenenamento com perigo extensivo	**Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal**, expondo a perigo a saúde de militares em manobras ou exercício, ou de número indefinido de pessoas. **§ 1º:** entregar a consumo ou ter em depósito, para distribuir, água ou substância envenenada. **§ 2º:** morte, reclusão de **15 a 30 anos**. **§ 3º (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos, ou de 2 a 4 se há morte.	Reclusão, **5 a 15 anos**
294	Corrupção ou poluição de água potável	Corromper ou poluir água potável de uso de quartel, unidade, navio, aeronave ou estabelecimento militar, ou de tropa em manobras, tornando-a **imprópria ou nociva**. **P. único (culposo):** detenção de 2 meses a 1 ano.	Reclusão, **2 a 5 anos**
295	Fornecimento de substância nociva	**Fornecer às Forças Armadas** alimento ou medicamento **corrompido, adulterado ou falsificado**, nocivo à saúde. **P. único (culposo):** detenção de 6 meses a 2 anos.	Reclusão, **2 a 6 anos**
296	Fornecimento de substância alterada	Fornecer às Forças Armadas alimento ou medicamento **alterado**, **reduzindo o valor nutritivo ou terapêutico**. **P. único (culposo):** detenção, até 6 meses.	Detenção, **6 meses a 2 anos**
297	Omissão de notificação de doença	**Médico militar**, no exercício da função, deixa de denunciar à autoridade pública doença de **notificação compulsória**.	Detenção, **6 meses a 2 anos**

Atualização da Lei 14.688/2023 no art. 290, para conferir com a Aula 10: o **§ 3º** pune o militar que se **apresenta para o serviço sob efeito de entorpecente**; o **§ 4º** aumenta a pena de **metade** se as

condutas do caput são cometidas por **militar em serviço**; o **§ 5º** fixa, para o **tráfico de drogas**, reclusão de **5 a 15 anos**.

Parte 5 - Crimes contra a administração da justiça militar (arts. 340 a 354)

A Aula 10 trata de parte do título (a auditoria aponta como sem teoria os arts. 343 a 348, 351, 352 e 354). A tabela traz o título completo, para você ter o quadro inteiro, com destaque para **denunciação caluniosa**, **falso testemunho** e figuras vizinhas.

Art.	Crime	Conduta	Pena
340	Recusa de função na Justiça Militar	Recusar-se o militar, **sem motivo legal**, a exercer função atribuída na administração da Justiça Militar (redação da Lei 14.688/2023).	Detenção, **1 a 2 anos**
341	Desacato a autoridade judiciária militar	Desacatar autoridade judiciária militar **no exercício da função ou em razão dela**.	Reclusão, **até 4 anos**
342	Coação	Usar de **violência ou grave ameaça**, para favorecer interesse próprio ou alheio, contra **autoridade, parte ou qualquer pessoa** que funciona ou é chamada a intervir em inquérito, processo administrativo ou judicial militar.	Reclusão, **até 4 anos**, além da pena da violência
343	**Denunciação caluniosa**	**Dar causa** à instauração de **inquérito policial ou processo judicial militar** contra alguém, **imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente**. **P. único:** pena **agravada** se o agente se serve de **anonimato ou nome suposto**.	Reclusão, **2 a 8 anos**
344	Comunicação falsa de crime	Provocar a ação da autoridade, comunicando **crime sujeito à jurisdição militar** que **sabe não ter ocorrido**.	Detenção, **até 6 meses**
345	Autoacusação falsa	**Acusar-se**, perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar **inexistente ou praticado por outrem**.	Detenção, **3 meses a 1 ano**
346	**Falso testemunho ou falsa perícia**	**Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade**, como **testemunha, perito, tradutor ou intérprete**, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. **§ 1º: mais 1/3** se mediante **suborno**. **§ 2º (retratação):** o fato **deixa de ser punível** se, **antes da sentença**, o agente se retrata ou declara a verdade.	Reclusão, **2 a 6 anos**
347	Corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete	**Dar, oferecer ou prometer** dinheiro ou vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, **ainda que a oferta não seja aceita**.	Reclusão, **2 a 8 anos**
348	Publicidade opressiva	Fazer, pela imprensa, rádio ou televisão, **antes da decisão definitiva** em processo penal militar, comentário **tendente a pressionar** declaração de testemunha ou laudo de perito.	Detenção, **até 6 meses**
349	Desobediência a decisão judicial	Deixar, sem justa causa, de **cumprir decisão da Justiça Militar**, ou **retardar ou fraudar** o cumprimento.	Detenção, **3 meses a 1 ano**

350	Favorecimento pessoal	**Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade** autor de crime militar a que é cominada **pena de morte ou reclusão**. **§ 1º:** se ao crime é cominada **detenção ou impedimento**, detenção **até 3 meses**. **§ 2º: isento de pena** o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso.	Detenção, **até 6 meses**
351	Favorecimento real	Prestar a criminoso, **fora dos casos de coautoria ou receptação**, auxílio destinado a **tornar seguro o proveito do crime**.	Detenção, **3 meses a 1 ano**
352	Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante	**Inutilizar, sonegar ou dar descaminho** a autos, documento ou objeto de valor probante que tem sob guarda ou recebe para exame. **P. único (culposo):** detenção, até 6 meses.	Detenção, **6 meses a 3 anos**, se não houver crime mais grave
353	Exploração de prestígio	**Solicitar ou receber** dinheiro ou utilidade **a pretexto de influir** em juiz, membro do Ministério Público, servidor da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, na Justiça Militar. **P. único:** mais 1/3 se alega ou insinua que a vantagem também se destina a essas pessoas.	Reclusão, **até 5 anos**
354	Desobediência a decisão sobre perda ou suspensão de atividade ou direito	**Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus** de que foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar.	Detenção, **3 meses a 2 anos**

Quadro de diferenças que a banca explora. - **Denunciação caluniosa (343)**: o autor **sabe** que a pessoa é inocente e **dá causa** a inquérito ou processo. É a figura mais grave (**2 a 8 anos**). - **Comunicação falsa de crime (344)**: o crime comunicado **não aconteceu**. Pena baixa (detenção até 6 meses). **Não** envolve imputar a alguém. - **Autoacusação falsa (345)**: a pessoa acusa **a si mesma** de crime que não ocorreu ou foi de outro. - **Falso testemunho (346)**: quem pratica é **testemunha, perito, tradutor ou intérprete**, e a **retratação antes da sentença** exclui a punibilidade. **Cuidado**: a retratação **depois** da sentença não exclui. - **Favorecimento pessoal (350)**: ajuda o **autor** a fugir da ação da autoridade; **favorecimento real (351)**: ajuda a tornar seguro o **proveito do crime**. No favorecimento pessoal, parente próximo (ascendente, descendente, cônjuge, irmão) é **isento**.

Parte 6 - Tempo de guerra: o que as aulas não cobrem (arts. 398, 399 e 401 a 407; nota sobre o art. 408)

Conceitos de partida

- **Tempo de guerra** (art. 15 do CPM): começa com a **declaração ou o reconhecimento do estado de guerra**, ou com o **decreto de mobilização** que o compreenda; termina quando **ordenada a cessação das hostilidades**.
- **Penas**: o Livro II tem penas exclusivas: **"morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo"**. Pelo **art. 56**, a pena de morte é executada por **fuzilamento**; pelo **art. 57**, só pode ser executada **sete dias após** a comunicação da sentença transitada em julgado ao **Presidente da República**, exceto se imposta em **zona de operações de guerra**, caso em que pode ser executada imediatamente por interesse da ordem e disciplina.
- **Base constitucional**: a CF veda penas de morte, **salvo em caso de guerra declarada** (art. 5º, XLVII, "a", com remissão ao art. 84, XIX).

- Nos crimes "adaptados" (genocídio, lesão, furto, roubo), o Livro II **remete ao tipo do tempo de paz** e fixa a **pena própria da guerra**.

Hostilidade e ordem arbitrária (arts. 398 e 399)

Art.	Crime	Conduta	Pena
398	**Prolongamento de hostilidades**	O **comandante** prolonga as hostilidades **depois de saber oficialmente** que foi celebrada a **paz** ou ajustado o **armistício**.	Reclusão, **2 a 10 anos**
399	**Ordem arbitrária**	O **comandante** ordena **contribuição de guerra** sem autorização, ou excedendo os limites dela.	Reclusão, **até 3 anos**

Pegadinhas. O sujeito ativo é o **comandante** (crime próprio). No art. 398, a punição depende de **saber oficialmente**; boato de paz não basta. No art. 399, a ordem de "contribuição de guerra" é arbitrária se **não autorizada ou excessiva**.

Crimes contra a pessoa e o patrimônio em tempo de guerra (arts. 400 a 407)

O art. 400 (homicídio em presença do inimigo) foi visto na Aula 11. Os demais são "tipos remissivos": o crime é o do tempo de paz, cometido em circunstância especial.

Art.	Crime	Conduta e pena
401	**Genocídio**	Praticar, em **zona militarmente ocupada**, o crime do art. 208. **Pena: morte (grau máximo); reclusão de 20 anos (grau mínimo).**
402	Casos assimilados	Com o mesmo fim e na mesma zona, praticar atos dos **ns. I a V do p. único do art. 208**: reclusão, **6 a 24 anos**.
403	**Lesão corporal em presença do inimigo**	Praticar o crime do **art. 209**: lesão leve, detenção de **6 meses a 2 anos**. **§ 1º** (§ 1º do art. 209): reclusão de **4 a 10**. **§ 2º** (§ 2º do art. 209): **6 a 15**. **§ 3º** (§ 3º do art. 209): lesão grave, **8 a 20**; morte, **10 a 24**. **§ 4º** (§ 4º do art. 209): juiz pode reduzir de **1/6 a 1/3**. **§ 5º** (§ 5º do art. 209): pode diminuir **1/3**.
404	**Furto**	Furto (arts. 240 e 241) **em zona de operações militares ou território militarmente ocupado**: reclusão, **no dobro** da pena do tempo de paz.
405	**Roubo ou extorsão**	Roubo ou extorsão (arts. 242, 243 e 244) nas mesmas zonas: **morte, grau máximo**, se cominada pena de reclusão de 30 anos; **nos outros casos, o dobro** da pena de paz.
406	**Saque**	Praticar o saque em **zona de operações militares ou território militarmente ocupado**. **Pena: morte (grau máximo); reclusão de 20 anos (grau mínimo).**
407	**Rapto**	Raptar mulher "honesta", mediante violência ou grave ameaça, para **fim libidinoso**, em **lugar de efetivas operações militares**: reclusão, **2 a 4 anos**. **§ 1º:** lesão grave, **6 a 10**. **§ 2º:** morte, **12 a 30**. **§ 3º:** pratica outro crime contra a raptada, aplicam-se **cumulativamente** as penas.

Macetes do bloco. - **Furto e roubo "no dobro"**: o art. 404 dobra a pena; o art. 405 tem **morte** no teto quando o roubo/extorsão tem 30 anos cominados. A banca troca "dobro" por "metade" ou "acréscimo de 1/3". - **Zona**: genocídio exige **zona militarmente ocupada** (art. 401); furto, roubo e saque, **zona de operações militares ou território ocupado**; rapto e violência carnal, **lugar de efetivas operações militares**. Cada artigo tem **seu cenário**; é onde a banca gosta de embaralhar. - **Presença do inimigo**: homicídio (art. 400) e lesão corporal (art. 403) exigem **presença do inimigo**. - A expressão **"mulher honesta"** do art. 407 consta no texto consolidado

que consultei. Estude o dispositivo pela letra da lei, mas saiba que é termo ultrapassado.

Nota sobre o art. 408 (violência carnal)

O art. 408 pune quem pratica crime de violência carnal "definido nos arts. 232 e 233" em **lugar de efetivas operações militares**: reclusão, **4 a 12 anos**; **P. único:** lesão grave, **8 a 20 anos**; morte, **morte (grau máximo) ou reclusão de 15 anos (grau mínimo)**.

O texto consolidado da Câmara mantém a remissão ao **art. 233**, que foi **revogado** pela Lei 14.688/2023. Nas aulas, esse ponto aparece pelo caso histórico da FEB. A solução doutrinária (leitura do dispositivo como remetendo ao estupro do art. 232 reescrito) **não foi verificada** neste material: veja "Pendências".

Resumo para revisar

Competência e súmulas - o que memorizar

Tema	Regra
Civil	Nunca na Justiça Militar **estadual** (CF 125, § 4º; STJ 53). Na **União**, só em crimes contra as instituições militares (STF 298).
Vítima civil, doloso contra a vida	**Júri** (CF 125, § 4º; CPM art. 9º, § 1º).
Demais crimes militares contra civil (Estado)	**Juiz de direito do juízo militar**, singularmente (CF 125, § 5º).
Crime comum simultâneo	**Comum** (STJ 90); crime militar do PM, mesmo em outra UF: **Justiça Militar** (STJ 78).
Fuga de preso	**Comum** (STJ 75). Abuso de autoridade: **Comum** (STJ 172, com ressalvas).
Execução de pena da JM	**Juízo das execuções do Estado** (STJ 192).
Conflito juiz de direito x JM local	**TJ** (STF 555).
Documento da Marinha (CIR/CHA), civil	**Justiça Federal comum** (SV 36).
Algemas	**SV 11**: excepcionalidade, justificativa escrita, nulidade.
STM na JMU	Lei 9.099 não se aplica (9); Lei de Drogas não se aplica (14); ANPP não se aplica (18).

Penas que a banca gosta de cobrar (Partes 2 a 6)

Tema	Pena-chave
Violação de domicílio (226)	Detenção até 3 meses; qualificada 6 meses a 2 anos
Chantagem (245)	Reclusão 3 a 10 anos
Apropriação indébita (248)	Reclusão até 6 anos
Estelionato (251)	Reclusão 2 a 7 anos
Incêndio (268)	Reclusão 3 a 8 anos
Explosão nuclear (269, § 3º)	Reclusão 5 a 20 anos

Material de socorro (275)	Reclusão 3 a 6 anos
Denunciação caluniosa (343)	Reclusão 2 a 8 anos
Falso testemunho (346)	Reclusão 2 a 6 anos; retratação antes da sentença exclui
Prolongamento de hostilidades (398)	Reclusão 2 a 10 anos
Saque e genocídio em guerra (401, 406)	Morte (grau máximo); reclusão 20 anos (grau mínimo)

Pendências (itens que não consegui verificar em fonte oficial)

1. **Planalto fora do ar.** O texto do CPM foi lido no **texto atualizado da Câmara dos Deputados** (Legislação Informatizada). O portal do Planalto não respondeu (falha de conexão em todas as tentativas). Recomenda-se conferir os artigos citados no Planalto assim que possível.
2. **Súmula 6 do STJ** (acidente de trânsito com viatura de polícia militar) e **Súmulas 241 e 269 do STJ** (já citadas pelo curso base): **não verifiquei** o enunciado em fonte oficial e, por isso, **não incluí**.
3. **Vigência atual das súmulas do STJ** (47, 53, 75, 78, 90, 172 e 192): o texto vem do arquivo histórico do próprio STJ; o buscador oficial de súmulas bloqueou o acesso automatizado e não pude confirmar eventual cancelamento ou superação, **exceto a Súmula 47**, cuja base legal (art. 9º, II, "f") consta como revogada no CPM. A **Súmula 172** pede cautela especial (Lei 13.491/2017 e Lei 13.869/2019).
4. **Súmulas do STF 297 e 298**: texto conferido na compilação oficial (atualizada até 1/12/2017); **não verifiquei** se há decisões posteriores que as tornem inaplicáveis em parte.
5. **Súmulas do STM**: o texto vem do Regimento Interno do STM atualizado com a Emenda Regimental nº 1/2023; **pode haver súmula posterior ou alteração** (a página do STM aponta emendas regimentais mais recentes).
6. **Art. 408 do CPM**: a remissão aos **arts. 232 e 233** permanece no texto consolidado da Câmara, e o art. 233 foi revogado. **Não localizei** fonte oficial ou doutrina que defina a leitura correta; não afirmei nenhuma.
7. **Veto ao art. 9º, § 1º**: o destino do veto foi confirmado no sítio do Congresso Nacional (Veto nº 26/2023, **mantido** em 9/5/2024). O **conteúdo do dispositivo vetado** não foi lido no texto da Lei 14.688/2023 (apenas a existência do veto).
8. **ADI 7.555**: usei apenas a anotação do texto consolidado da Câmara; **não li o acórdão** nem a tese.
9. **Partes da incolumidade e da administração da justiça** foram resumidas a partir do texto do CPM; não verifiquei jurisprudência específica sobre elas.

Fontes e método.

- Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), **texto atualizado** na Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados (inclui Leis 13.491/2017 e 14.688/2023 e anotações das decisões do STF), consultado em 10/2026.
- Constituição Federal, arts. 5º, XLVII, 124 e 125, texto atualizado da Câmara dos Deputados, consultado em 10/2026.
- Congresso Nacional, **Veto nº 26/2023** (parcial, à Lei 14.688/2023): todos os itens mantidos nas sessões conjuntas de 9/5/2024 e 28/5/2024, consultado em 10/2026.
- Supremo Tribunal Federal, **Súmula do STF** (compilação oficial atualizada até 1/12/2017) e **Súmulas Vinculantes - Aplicação e Interpretação pelo STF**, 2ª edição (atualizada até a SV 56), consultados em 10/2026.
- Superior Tribunal de Justiça, Arquivo.Cidadão (dossiês das Súmulas 47, 53, 75, 78, 90, 172, 192 e 231), consultado em 10/2026.
- Superior Tribunal Militar, **Regimento Interno e Súmulas** (texto atualizado com a Emenda Regimental nº 1/2023, edição de 2023, e 16ª edição de 2019), consultado em 10/2026.

- Explicações, tabelas, macetes e quadros comparativos elaborados pelo MentorIA, de forma original a partir dos textos oficiais.